SKUPINA 1: Obecná část – Osoby, Svéprávnost, Právní jednání a Zastoupení

[Karta 1.1]

- **Otázka:** Od jakého okamžiku se fyzické osobě přiznává právní osobnost (způsobilost mít práva a povinnosti)?
- **Možnosti:**
  - A) Od okamžiku početí absolutně.
  - B) Od narození, avšak na počaté dítě (nascitura) se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům a narodí-li se živé.
  - C) Od nabytí zletilosti (18 let).
  - D) Od vydání rodného listu.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 23 a § 25 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník, dále jen OZ).
- **Chyták / Judikatura:** Fikce u nascitura je podmíněna narozením živého dítěte. Narodí-li se mrtvé, hledí se na něj, jako by nikdy nebylo (např. v dědickém právu).

[Karta 1.2]

- **Otázka:** Za jakých podmínek může nezletilý nabýt plné svéprávnosti ještě před dosažením 18. roku věku?
- **Možnosti:**
  - A) Pouze přiznáním svéprávnosti soudem (emancipací) na návrh nezletilého od 16 let.
  - B) Přiznáním svéprávnosti soudem (od 16 let) NEBO uzavřením manželství (s povolením soudu od 16 let).
  - C) Nelze, plnou svéprávnost lze nabýt výhradně v 18 letech.
  - D) Automaticky, jakmile nezletilý začne trvale pracovat na plný úvazek.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 30 odst. 2 (manželství) a § 37 (přiznání svéprávnosti) OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud osoba, která nabyla plné svéprávnosti uzavřením manželství v 17 letech, se rozvede ještě před dosažením 18 let, plná svéprávnost jí přesto zůstává, neztrácí se rozvodem.

[Karta 1.3]

- **Otázka:** Na jak dlouho nejdéle může soud svým rozhodnutím omezit svéprávnost člověka v souvislosti s jeho duševní poruchou?
- **Možnosti:**
  - A) Trvale (doživotně).
  - B) Na dobu nejdéle 3 let, je-li však zjevné, že se stav nezlepší, až na 5 let.
  - C) Maximálně na 1 rok.
  - D) Svéprávnost již nelze vůbec omezit, soud může pouze jmenovat opatrovníka.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 59 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Svéprávnosti nelze člověka zcela zbavit (to zrušil ÚS a nový OZ to nepřipouští). Lze ji jen omezit, a to vždy pouze na určitou dobu (uplynutím doby omezení

samo ze zákona zaniká, pokud soud včas nerozhodne o prodloužení).

[Karta 1.4]

- **Otázka:** Jaký je z hlediska OZ rozdíl mezi „založením“ a „vznikem“ právnické osoby?
- **Možnosti:**
  - A) Žádný, jsou to synonyma pro zahájení činnosti firmy.
  - B) Právnická osoba je založena zápisem do rejstříku, ale vzniká až zahájením ekonomické činnosti.
  - C) Právnická osoba je založena přijetím zakladatelského právního jednání (např. sepsáním společenské smlouvy u notáře), ale vzniká (nabývá právní osobnost) až dnem zápisu do veřejného rejstříku.
  - D) Založení se týká pouze spolků, vznik se týká firem.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 122 (založení) a § 126 (vznik) OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Mezi založením a vznikem existuje tzv. předběžná společnost. Za právnickou osobu lze jednat už před jejím vznikem, ale z tohoto jednání jsou zavázáni solidárně ti, kteří jednali, dokud (a pokud vůbec) tyto závazky nevzniklá PO do 3 měsíců nepřevezme.

[Karta 1.5]

- **Otázka:** Kdo z hlediska OZ splňuje definici "spotřebitele"?
- **Možnosti:**
  - A) Každý, kdo nakupuje zboží nebo služby za peníze (včetně s.r.o.).
  - B) Výhradně fyzická osoba (člověk), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  - C) Fyzická i právnická osoba, pokud smlouva nesouvisí s jejím předmětem podnikání (tzv. b2b spotřebitel).
  - D) Fyzická osoba pouze při nákupu na internetu.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 419 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Právnická osoba v ČR nikdy není spotřebitelem v technickém smyslu (nemá spotřebitelská práva, jako např. právo na odstoupení bez udání důvodu do 14 dnů), i když kupuje mikrovlnku do kuchyňky (může však být chráněna jako tzv. slabší strana).

[Karta 1.6]

- **Otázka:** Jaký je následek právního jednání, při kterém jedna strana uvedla druhou v tzv. „podstatný omyl“ ohledně rozhodující okolnosti, a první strana o omylu věděla?
- **Možnosti:**
  - A) Smlouva je automaticky od počátku zdánlivá (nicotná).
  - B) Smlouva je absolutně neplatná bez dalšího.
  - C) Smlouva je relativně neplatná (platí, dokud se oklamaná strana neplatnosti aktivně nedovolá).
  - D) Smlouva platí, ale lze žádat jen slevu z ceny.
- **Správná odpověď:** C

- **Právní opora:** § 583 (omyl) a § 586 odst. 1 OZ (relativní neplatnost).
- **Chyták / Judikatura:** Většina neplatností v novém OZ je tzv. relativní, což má chránit poškozeného. Pokud poškozený (zmýlený) neplatnost nenamítne (např. proto, že se mu smlouva i tak hodí), smlouva zůstává platná. Absolutní neplatnost se uplatní zejména tam, kde je zjevně narušen veřejný pořádek nebo dobré mravy (§ 588).

[Karta 1.7]

- **Otázka:** U jakých smluvních typů vyžaduje občanský zákoník povinně pod sankcí absolutní neplatnosti písemnou formu?
- **Možnosti:**
  - A) U všech smluv nad hodnotu 50 000 Kč.
  - B) U právních jednání, kterými se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, a tam, kde to ujednají strany.
  - C) Výhradně u úvěrových smluv.
  - D) Občanský zákoník písemnou formu nevyžaduje nikde, vše lze uzavřít ústně.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 560 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Písemnou formu vyžaduje zákon také tam, kde to přímo stanoví u konkrétního institutu (např. spotřebitelský úvěr, výpověď z nájmu bytu). U běžné kupní smlouvy na automobil za 2 miliony Kč by postačovala i ústní forma, pokud si strany písemnost nevymínily.

[Karta 1.8]

- **Otázka:** Co se stane, pokud zástupce (zmocněnec) překročí oprávnění plynoucí z plné moci a uzavře s třetí osobou smlouvu nad rámec svých kompetencí?
- **Možnosti:**
  - A) Zastoupený (zmocnitel) je vždy vázán, plnou moc si měl pohlídat.
  - B) Smlouva je absolutně neplatná.
  - C) Zastoupený (zmocnitel) je jednáním vázán pouze tehdy, pokud překročení bez zbytečného odkladu dodatečně schválí (tzv. ratihabice). Neschválí-li jej, je ze smlouvy zavázán sám zástupce.
  - D) O platnosti musí ihned rozhodnout soud.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 440 odst. 1 a § 446 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Zákon zde stanoví fikci schválení: pokud zastoupený bez zbytečného odkladu poté, co se o překročení dozvěděl, třetí osobě neoznámí svůj nesouhlas, platí, že jednání schválil (mlčení zde znamená souhlas, což je v právu výjimka).

[Karta 1.9]

- **Otázka:** Lze se platně předem vzdát svého práva ujednáním s druhou stranou?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, jakéhokoliv práva (smluvní svoboda).
  - B) Ano, ale jen práva, které dosud nevzniklo.
  - C) Ne, k ujednání, kterým se někdo předem vzdává práva, se nepřihlíží. (Vzdát se lze jen práva, které již prokazatelně vzniklo).
  - D) Lze to jen notářským zápisem.

- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 1 odst. 2 větě druhé OZ a konkrétně v závazcích § 2898 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Do smluv se často dává "Tímto se vzdávám práva na náhradu újmy z budoucího prodlení." Takové ustanovení je zdánlivé a nevyvolává žádné právní účinky. Lze prominout dluh, který už existuje (po škodě), ale nelze se preventivně vzdát práva předem.

[Karta 1.10]

- **Otázka:** Co je to veřejná listina?
- **Možnosti:**
  - A) Jakýkoliv dokument uložený na obecním úřadě.
  - B) Listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci, nebo listina, kterou za veřejnou prohlásí zákon (např. notářský zápis). Svědčí o ní presumpce správnosti a pravosti.
  - C) Smlouva, kterou si podepsaly dvě strany a úředně ověřily podpisy na CzechPointu.
  - D) Výlučně rozsudek soudu.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 567 a § 568 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Úřední ověření podpisů (legalizace) na běžné kupní smlouvě z ní nedělá veřejnou listinu! Veřejnou listinou je obsah jen tehdy, sepíše-li smlouvu přímo notář jako notářský zápis (což je rozdíl oproti legalizaci podpisů).

SKUPINA 2: Věci, Promlčení a Prekluze

[Karta 2.11]

- **Otázka:** Jak občanský zákoník nahlíží na živé zvíře?
- **Možnosti:**
  - A) Zvíře je věc jako každá jiná movitá věc.
  - B) Zvíře není věc a ustanovení o věcech se na něj nepoužijí nikdy.
  - C) Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věc a ustanovení o věcech se na něj použijí jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
  - D) Zvíře je právnickou osobou s omezenou svéprávností.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 494 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Zvíře si lze koupit a pronajmout (použijí se ustanovení o kupní/nájemní smlouvě), avšak při vzniku újmy na zvířeti se nehradí jen tržní cena jako u rozbitého stroje, ale i účelně vynaložené náklady léčení (např. i tehdy, pokud operace psa mnohonásobně převýší jeho kupní cenu, § 2970 OZ).

[Karta 2.12]

- **Otázka:** Jaký je rozdíl mezi „součástí věci“ a „příslušenstvím věci“?
- **Možnosti:**
  - A) Neexistuje rozdíl.
  - B) Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž se věc znehodnotí (sdílí osud věci hlavní bez dalšího). Příslušenství je samostatná věc, která je

určena k tomu, aby se užívala s hlavní věcí.
  - C) Součást věci je to, co lze snadno odmontovat (např. zimní pneumatiky), příslušenství je to, co je pevně zabudováno (např. motor).
  - D) Součást tvoří jen nemovitosti, příslušenství tvoří movité věci.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 505 (součást) a § 510 (příslušenství) OZ.
- **Chyták / Judikatura:** K převodu součásti dochází u kupní smlouvy automaticky i bez výslovného uvedení. U příslušenství platí vyvratitelná právní domněnka, že pokud si strany neujednají jinak, právní jednání o hlavní věci se týká i příslušenství.

[Karta 2.13]

- **Otázka:** Platí v českém právu zásada „superficies solo cedit“ (povrch ustupuje půdě)?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, stavba je vždy samostatnou věcí odlišnou od pozemku.
  - B) Ano. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (s výjimkou staveb dočasných nebo inženýrských sítí).
  - C) Ano, ale jen pro stavby postavené do roku 2014.
  - D) Ano, ale pouze pro stromy, stavby mají vlastní zápis jako věc.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 506 odst. 1 a § 509 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud osoba postavila dům na vlastním pozemku po 1. 1. 2014 (nebo pokud k tomuto datu vlastnil dům i pozemek týž vlastník), dům přestal být samostatnou věcí a stal se součástí pozemku. Předmětem převodu (prodeje) je pak pouze "pozemek, jehož součástí je stavba", nikoliv stavba samotná.

[Karta 2.14]

- **Otázka:** Co to je "plod" a co "užitek" věci v právním smyslu?
- **Možnosti:**
  - A) Jsou to synonyma pro finanční zisk.
  - B) Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy (např. jablko ze stromu, mléko od krávy). Užitek je to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy (např. nájemné z bytu, úroky z půjčky).
  - C) Plod se týká jen zemědělství, užitek průmyslu.
  - D) Plod má vlastník, užitek nájemce.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 491 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Kdo má věc ve vlastnictví nebo k ní má právo požívání, má právo na obojí (plody i užitky). Kdo má k věci jen právo užívání (prostý nájem), má zpravidla právo ji užívat, ale nikoliv z ní těžit plody a užitky (např. podnajímat se ziskem bez souhlasu), nesvědčí-li mu jiná smlouva (pacht).

[Karta 2.15]

- **Otázka:** Jaká je základní (obecná) délka subjektivní promlčecí lhůty u majetkových práv a od kdy běží?
- **Možnosti:**
  - A) 1 rok od porušení smlouvy.

- B) 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (kdy se oprávněný dozvěděl o okolnostech).
- C) 10 let od vzniku újmy.
- D) 4 roky jako v obchodním zákoníku.

- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 629 odst. 1 a § 619 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Současně s tříletou subjektivní lhůtou (od vědomosti) běží obecná desetiletá objektivní lhůta (od splatnosti dluhu či vzniku škody). Právo se promlčí tím, co uplyne dříve. (U úmyslné škody je objektivní lhůta dokonce 15 let, § 636 odst. 2).

[Karta 2.16]

- **Otázka:** Co se stane, pokud uplyne promlčecí lhůta a věřitel zažaluje dlužníka u soudu?
- **Možnosti:**
  - A) Soud žalobu automaticky zamítne (ex offo přihlédne k promlčení).
  - B) Promlčený dluh zcela zaniká a věřitel musí platit pokutu.
  - C) Soud dluh přizná, POKUD se dlužník promlčení u soudu aktivně nedovolá (nevznese námitku promlčení). Pokud dlužník námitku vznese, soud nárok nepřizná.
  - D) Dluh je vymáhán i proti vůli dlužníka.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 610 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Promlčením právo (dluh) NEZANIKÁ, pouze ztrácí soudní vymahatelnost, pokud dlužník vznese námitku. Existuje nadále jako tzv. naturální obligace. Pokud dlužník promlčený dluh dobrovolně zaplatí, nemůže následně žádat peníze zpět jako bezdůvodné obohacení.

[Karta 2.17]

- **Otázka:** Co znamená prekluze (zaniknutí) práva a jak se liší od promlčení?
- **Možnosti:**
  - A) Znamenají naprosto totéž.
  - B) Prekluzí právo zcela zaniká a soud k ní přihlíží z úřední povinnosti (ex offo), aniž by dlužník musel něco namítat. Nastává jen v případech, kde to zákon výslovně stanoví.
  - C) Prekluze je promlčení u právnických osob.
  - D) Prekluze znamená pozastavení lhůty v případě nemoci.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 654 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Poznat prekluzi v textu OZ lze tak, že zákon použije obrat „nevykoná-li právo do ..., právo ZANIKNE“ nebo „nepodá-li žalobu do..., ZANIKÁ...“. Ustanovení bez tohoto dovětku jsou zpravidla lhůtami promlčecími. Pokud zaplatíte dluh po prekluzi, vzniká u věřitele bezdůvodné obohacení a můžete žádat peníze zpět.

[Karta 2.18]

- **Otázka:** Pokud konec lhůty k plnění připadne na sobotu, neděli nebo svátek, kdy je poslední den lhůty?
- **Možnosti:**
  - A) Je jím právě ta sobota nebo neděle.
  - B) Posledním dnem lhůty je nejbližší následující pracovní den.

- C) Posledním dnem je předcházející pátek.
- D) Lhůta se automaticky prodlužuje o týden.

- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 605 odst. 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Důležité procesní i hmotněprávní pravidlo. Pokud nájemce má podat výpověď z bytu do konce března a 31. březen je v neděli, lze ji platně doručit ještě v pondělí 1. dubna.

[Karta 2.19]

- **Otázka:** Lze si sjednat promlčecí lhůtu odlišně od zákona (kratší nebo delší)?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, ujednání o promlčecí lhůtě je kogentní.
  - B) Lze sjednat pouze delší, maximálně však 5 let.
  - C) Ano, strany si mohou sjednat lhůtu v trvání od 1 roku do 15 let počítanou od dospělosti práva. Kratší či delší ujednání se omezí na tento limit.
  - D) Lze ji zkrátit až na 1 měsíc.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 630 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Zkrácení na 1 rok nelze použít v neprospěch slabší strany (spotřebitele). Pokud se strany dohodnou v neprospěch spotřebitele, uplatní se pro něj výhodnější zákonná lhůta (3 roky).

[Karta 2.20]

- **Otázka:** Co to je tzv. právní domněnka poctivosti a dobré víry?
- **Možnosti:**
  - A) Každý, kdo tvrdí, že pochybil, musí zaplatit škodu.
  - B) Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře, dokud mu někdo jiný neprokáže opak. (Důkazní břemeno nese ten, kdo dobrou víru zpochybňuje).
  - C) Podnikatel se vždy považuje za nepoctivého.
  - D) Domněnka platí jen u veřejných listin.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 7 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Základní princip soukromého práva. Pokud kupujete auto od nepravého vlastníka (zloděje), právo předpokládá vaši dobrou víru, že jste o zlodějině nevěděli, ledaže by původní vlastník prokázal (např. že cena byla extrémně nízká a chyběly klíče), že jste v dobré víře být nemohli.

SKUPINA 3: Rodinné právo – Manželství, SJM, Otcovství, Osvojení

[Karta 3.21]

- **Otázka:** Co se děje s příjmy z výlučného majetku jednoho manžela (např. nájemné z bytu, který manžel vlastnil už před sňatkem), pokud není ujednáno jinak?
- **Možnosti:**

- A) Patří výlučně tomuto manželovi.
- B) Tvoří součást Společného jmění manželů (SJM).
- C) Odvádí se na společný účet dětí.
- D) Polovina nájemného patří státu.

- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 709 odst. 2 OZ (zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů, je součástí SJM).
- **Chyták / Judikatura:** Byt darovaný manželovi do výlučného majetku za trvání manželství je jen jeho (nepatří do SJM). Ale zisk z něj (vybrané nájemné nebo úroky na účtu) už do SJM ze zákona spadá a oba jej užívají!

[Karta 3.22]

- **Otázka:** Co automaticky NEPATŘÍ do Společného jmění manželů (SJM) ze zákonného režimu (vyvratitelná domněnka dle § 709 OZ)?
- **Možnosti:**
  - A) Mzda a plat vyplacené během trvání manželství.
  - B) Zisk z podnikání jednoho z manželů.
  - C) Dluhy nabyté jedním z manželů za trvání manželství.
  - D) Věci sloužící osobní potřebě, majetek nabytý darem, děděním, odkazem nebo jako náhrada nemajetkové újmy.
- **Správná odpověď:** D
- **Právní opora:** § 709 odst. 1 písm. a) až d) OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud syn zdědí po rodičích 2 miliony korun v době, kdy je ženatý, jde o jeho výlučný majetek, do SJM nespadá a při případném rozvodu se nedělí, ledaže by jej vložil na společný účet, kde se asimiluje s jinými penězi (pak je však v SJM obohacením z výlučného a započte se tzv. vnos).

[Karta 3.23]

- **Otázka:** Může jeden manžel bez vědomí druhého prodat nebo zatížit hypotékou dům (bydlí v něm jako rodina), který sice patří do SJM, ale v katastru je napsán jen na něj?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, rozhoduje zápis v katastru.
  - B) Ne, v záležitostech, které nejsou běžné (prodej nemovitosti), jednají manželé společně, nebo potřebuje souhlas druhého manžela. Jedná-li bez souhlasu, může se druhý manžel dovolat relativní neplatnosti jednání.
  - C) Ano, stačí souhlas notáře.
  - D) Může jej prodat, ale nikoliv zatížit.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 714 odst. 1 a 2 OZ a ochrana rodinné domácnosti § 747 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud druhý manžel souhlas nedá nebo se s ním manžel záměrně nedohodne a on dům přesto prodá, musí se opomenutý manžel dovolat neplatnosti u soudu. Pokud to neudělá, platí fikce platnosti smlouvy! Ochrana rodinné domácnosti brání nakládání i s výlučným majetkem, pokud v něm má rodina s dětmi hlavní bydliště a nezajistí jim podobné.

[Karta 3.24]

- **Otázka:** Kdy soud rozvede manželství bez zjišťování příčin rozvratu (tzv. smluvený nesporný rozvod)?
- **Možnosti:**
  - A) Kdykoliv si o to manželé požádají.
  - B) Pokud manželství trvalo aspoň 1 rok, manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí, oba souhlasí, mají dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte (schválenou soudem) a písemnou dohodu s úředně ověřenými podpisy o vypořádání majetku a bydlení.
  - C) Pokud manželství trvá 5 let.
  - D) Nesporný rozvod zrušil nový OZ.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 757 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud mají manželé nezletilé dítě, nemůže je soud rozvést (ani při vzájemné dohodě), dokud není pravomocně ukončeno jiné (opatrovnické) řízení o úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu.

[Karta 3.25]

- **Otázka:** Co znamená první domněnka otcovství?
- **Možnosti:**
  - A) Otcem je vždy ten, koho určí matka dítěte na matrice.
  - B) Má se za to, že otcem dítěte, které se narodí za trvání manželství nebo do 300 dnů po zániku manželství, je manžel matky.
  - C) Otcem je muž, s nímž matka žila v době početí ve společné domácnosti.
  - D) Otcem je ten, koho určí test DNA, bez testu domněnka neplatí.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 776 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Domněnka svědčící manželu matky je nejsilnější (má přednost před všemi). Pokud se v této době matce narodí dítě se sousedem, matričně je zapsán její právní manžel. Pro nápravu je nutné otcovství u soudu úspěšně popřít.

[Karta 3.26]

- **Otázka:** Do kdy může manžel matky popřít své otcovství (pokud ví, že není biologickým otcem)?
- **Možnosti:**
  - A) Kdykoliv během života dítěte.
  - B) Pouze do 1 měsíce od narození dítěte.
  - C) Do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, nejpozději však do 6 let od narození dítěte.
  - D) Do dosažení zletilosti dítěte (18 let).
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 785 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud manžel promešká striktní 6letou lhůtu, může soud ve výjimečných případech a v zájmu dítěte zmeškání lhůty prominout (tzv. prolomení lhůty dle § 792 OZ), pokud k tomu vedou vážné důvody, ale nespoléhá se na to automaticky.

[Karta 3.27]

- **Otázka:** Do kdy trvá zákonná vyživovací povinnost rodičů k dětem (alimenty)?

- **Možnosti:**
  - A) Fixně do 18 let (zletilosti).
  - B) Fixně do 26 let, i když dítě nechodí do školy.
  - C) Dokud dítě není schopno se samo živit (i po 18. roce věku při řádném prezenčním studiu na VŠ, max. však v rámci rozumné doby přípravy na povolání).
  - D) Dokud se dítě neožení/nevdá.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 911 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Vyživovací povinnost nekončí osmnáctými narozeninami. Pokud dítě řádně a smysluplně studuje VŠ (a není věčným studentem střídajícím nesouvisející obory), rodič musí platit. Povinnost rovněž trvá doživotně u dětí s těžkým invalidním postižením znemožňujícím obživu.

[Karta 3.28]

- **Otázka:** Jaký musí být věkový rozdíl mezi osvojitelem (adoptivním rodičem) a osvojovaným dítětem?
- **Možnosti:**
  - A) Není stanoven, záleží na uvážení soudu.
  - B) Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let.
  - C) Alespoň 20 let v každém případě.
  - D) Osvojitel nesmí být starší než 40 let.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 803 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Podmínka rozdílu věku brání situacím zneužití institutu (např. 25letý muž osvojí 17letou dívku) a zajišťuje přirozenou generační funkci rodičovství. Ve výjimečných případech v zájmu dítěte (např. osvojení v rámci širší rodiny) může soud tolerovat i o něco menší rozdíl.

[Karta 3.29]

- **Otázka:** Je platné manželství, pokud byl sňatek uzavřen pod nátlakem, výhrůžkou nebo omylem ohledně totožnosti snoubence?
- **Možnosti:**
  - A) Manželství je absolutně neplatné, úředník ho vymaže z matriky na počkání.
  - B) Manželství nevzniklo, jde o zdánlivé manželství.
  - C) Manželství platí, ale lze podat k soudu návrh na prohlášení manželství za neplatné (tzv. relativní neplatnost, lhůta 1 rok od okamžiku, kdy odpadlo donucení/omyl).
  - D) Nátlak u uzavření sňatku občanský zákoník neřeší.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 684 odst. 1 a § 685 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Dokud soud manželství nezruší, manželství z právního hlediska plně existuje (se všemi majetkovými i otcovskými domněnkami). Po prohlášení neplatnosti soudem se bere, jako by nikdy nevzniklo (s výjimkou úpravy poměrů k narozenému dítěti).

[Karta 3.30]

- **Otázka:** Jak dlouho se platí výživné na rozvedeného manžela, který není schopen se sám

živit a rozvrat manželství nezapříčinil (tzv. sankční výživné pro oběť rozvodu)?

- **Možnosti:**
  - A) Doživotně.
  - B) Po dobu nejdéle 3 let od rozvodu.
  - C) Po dobu, dokud si nenajde nového partnera k soužití (nebo do nového sňatku), maximálně s ohledem na okolnosti, ledaže by sankční výživné soud omezil jinak.
  - D) Výživné na manžela po rozvodu neexistuje.
- **Správná odpověď:** C (Případně B pro obecné).
- *Oprava vysvětlení a přesná formulace v právu:*
- **Možnosti (Revidované):**
  - A) Výživné rozvedeného manžela se v ČR hradí max. 1 rok.
  - B) Běžné výživné po rozvodu se hradí s ohledem na věk a možnosti; sankční výživné (pro manžela, který se rozvratu nedopustil a utrpěl jím vážnou újmu) lze přiznat ve stejném rozsahu jako za trvání manželství na dobu max. 3 let po rozvodu.
  - C) Do uzavření nového sňatku vždy.
  - D) Do 10 let.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 762 OZ (sankční výživné s životní úrovní jako za manželství po dobu max 3 let).
- **Chyták / Judikatura:** Běžné výživné rozvedeného manžela (§ 760 OZ) zajišťuje jen "přiměřenou výživu" a není časově omezeno fixním limitem (končí však vždy novým sňatkem nebo registrovaným partnerstvím). Přísnější sankční výživné udržující plnou životní úroveň z dob manželství má pevný strop 3 roky.

SKUPINA 4: Věcná a dědická práva (Absolutní majetková práva)

[Karta 4.31]

- **Otázka:** Co to v právním smyslu znamená „být držitelem“ (držba) věci?
- **Možnosti:**
  - A) Každý, kdo věc drží v ruce.
  - B) Vlastník věci zapsaný v katastru.
  - C) Osoba, která vykonává faktické panství (ovládání) nad věcí A ZÁROVEŇ má úmysl s věcí nakládat jako s vlastní (faktus + animus).
  - D) Osoba, která věc ukradla.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 987 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Nájemce bytu nebo vypůjčitel sekačky vykonává faktické panství, ale chybí mu úmysl mít věc jako vlastní (ví a uznává, že věc patří pronajímateli). Proto nájemce NENÍ držitelem (nemůže věc vydržet do vlastnictví), nýbrž jen „detentorem“.

[Karta 4.32]

- **Otázka:** Za jak dlouho proběhne řádné vydržení vlastnického práva k nemovité věci (pokud byla držba poctivá, pravá a zakládá se na platném právním důvodu)?

- **Možnosti:**
  - A) Za 3 roky.
  - B) Za 10 let nepřerušené držby.
  - C) Za 20 let.
  - D) Nemovitost v ČR vydržet nelze.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1091 odst. 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** U movitých věcí (např. kniha, kolo) stačí k řádnému vydržení 3 roky. Pokud chybí platný právní titul (např. platná smlouva, domnělý dar), ale držitel měl celou dobu omluvitelný důvod se poctivě domnívat, že mu věc patří (tzv. mimořádné vydržení bez prokazování titulu), lhůta se u nemovitostí prodlužuje na 20 let (§ 1095 OZ).

[Karta 4.33]

- **Otázka:** Kterou žalobou (žalobním návrhem) se vlastník brání u soudu proti tomu, kdo mu věc neprávem zadržuje (odmítá ji vrátit)?
- **Možnosti:**
  - A) Žalobou z rušené držby.
  - B) Negatorní (zápůrčí) žalobou.
  - C) Reivindikační (na vydání věci) žalobou.
  - D) Žalobou na náhradu újmy.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 1040 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Naopak tzv. *negatorní (zápůrčí) žaloba* (§ 1042 OZ) se používá, pokud je vlastník ve svém právu rušen jinak než tím, že mu někdo věc ukradl či sebral (např. soused mu vypouští splašky na zahradu nebo mu jezdí autem přes trávník).

[Karta 4.34]

- **Otázka:** Kdo a jak rozhoduje ve spoluvlastnictví o běžné správě společné věci (např. jakou barvou se vymaluje chodba)?
- **Možnosti:**
  - A) Musí souhlasit absolutně všichni spoluvlastníci.
  - B) Rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů, která se počítá podle velikosti jejich podílů.
  - C) Rozhoduje nejstarší spoluvlastník.
  - D) O každé změně rozhoduje soud.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1128 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pozor na rozdíl oproti *významným záležitostem* (podstatné zlepšení/zhoršení věci, zástava, prodej) – u těch zákon vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů, a tam, kde hrozí závažná újma menšinovému spoluvlastníkovi, se tento může bránit u soudu (§ 1129 a § 1130 OZ).

[Karta 4.35]

- **Otázka:** Co to je Služebnost (druh věcného břemene) jako věcné právo k cizí věci?
- **Možnosti:**
  - A) Smlouva o úklidu cizího domu.
  - B) Omezení vlastníka služebné věci v tom, že musí něco STRPĚT (např. přechod souseda)

nebo něčeho se ZDRŽET (např. nestavět plot nad 2 metry) ve prospěch jiné osoby či pozemku.
  - C) Povinnost vlastníka pozemku aktivně konat (např. každý rok odevzdat pytel brambor).
  - D) Zákonné právo nájemce.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1257 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Věcná břemena se nově dělí na *Služebnosti* (povinnost pasivní – trpět a zdržet se, *pati/omittere*) a na *Reálná břemena* (povinnost vlastníka věci aktivně něco dávat nebo konat, např. sekat trávu, dávat část úrody, *dare/facere* – § 1303 OZ).

[Karta 4.36]

- **Otázka:** V jakém pořadí (síle) se aplikují dědické tituly podle občanského zákoníku?
- **Možnosti:**
  - A) Dědická smlouva má přednost před Závětí a obojí má přednost před Děděním ze zákona.
  - B) Závěť má absolutní přednost přede vším.
  - C) Zákon má přednost před smlouvou.
  - D) O pořadí rozhodne notář podle vůle pozůstalých.
- **Správná odpověď:** A
- **Právní opora:** § 1476 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Dědická smlouva (§ 1582) je nejsilnější (zůstavitel ji nemůže jednostranně zrušit), Závěť je na druhém místě (může ji kdykoliv jednostranně zrušit či sepsat novou), a Dědění dle zákonných tříd (Zákon) nastupuje podpůrně jen na ten majetek, který nebyl pořízen smlouvou ani závětí.

[Karta 4.37]

- **Otázka:** Musí být holografní závěť sepsaná doma opatřena podpisem svědků?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, bez dvou svědků je každá domácí závěť neplatná.
  - B) Ne, pokud byla závěť CELÁ napsána vlastní rukou zůstavitele a vlastní rukou podepsána (holografní), svědci k ní ze zákona nejsou potřeba.
  - C) Ano, a podpis musí být ověřen na poště.
  - D) V ČR lze závěť sepsat výhradně u notáře.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1533 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Svědci (zpravidla dva) se vyžadují u závěti alografní (§ 1534 OZ) – tedy takové, kterou zůstavitel sice vlastní rukou podepsal, ale nenapsal ji celou vlastní rukou (např. ji vytiskl z počítače nebo mu ji napsal vnuk).

[Karta 4.38]

- **Otázka:** Kdo je to „nepominutelný dědic“ a na co má právo, pokud ho rodič v závěti zcela vynechal?
- **Možnosti:**
  - A) Je to manžel/manželka. Má právo na 50 %.
  - B) Jsou to děti (potomci) zůstavitele. Nezletilý potomek musí dostat alespoň 3/4 svého zákonného podílu a zletilý potomek alespoň 1/4 zákonného podílu.

- C) Jsou to sourozenci. Mají právo na odškodné.
- D) Nepominutelný dědic neexistuje, z majetkem si lze po smrti dělat cokoliv.

- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1642 a § 1643 odst. 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Manžel nepominutelným dědicem NENÍ. Manžela lze vynechat ze závěti bez uvedení důvodu a nic nezdědí (vyjma svého podílu na samotném vypořádání SJM z titulu trvání manželství). Aby nedostalo nic dítě, musí jej rodič prokazatelně VYDĚDIT ze zákonných důvodů (např. neposkytnutí pomoci, trvalý nezájem).

[Karta 3.39] -> *Přečíslování (Oprava chyby v posloupnosti - Karta 4.39)***[Karta 4.39]**

- **Otázka:** Lze dědictví (včetně dluhů) odmítnout?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, dluhy se dědí povinně a plně.
  - B) Ano, ale pouze majetek, nikoliv dluhy.
  - C) Ano, dědic má právo dědictví jako celek odmítnout do 1 měsíce ode dne, kdy ho soud vyrozuměl o tomto právu (pak se na něj hledí, jako by nikdy nedědil).
  - D) Odmítnout může jen stát.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 1485 a § 1487 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Dědictví nelze odmítnout jen zčásti (vyzobat si aktiva a odmítnout pasiva), musí se odmítnout jako celek. Dědic rovněž odpovídá za dluhy do plné výše svého majetku, ledaže by si v řízení vyhradil tzv. výhradu soupisu (§ 1674 OZ), pak odpovídá za dluhy jen do výše ceny nabytého dědictví.

[Karta 4.40]

- **Otázka:** Co to je Odkaz (v dědickém právu)?
- **Možnosti:**
  - A) Dopis s posledním přáním ohledně pohřbu.
  - B) Zřízení pohledávky odkazovníkovi na vydání konkrétní věci. Odkazovník není dědicem a nepodílí se na úhradě zůstavitelových dluhů; o vydání věci z pozůstalosti musí požádat dědice.
  - C) Synonyma pro závěť.
  - D) Darování mezi živými.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1477 a § 1594 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud v závěti napíšete "Celý můj dům ať dostane Karel", stává se Karel dědicem (a může platit vaše dluhy). Pokud napíšete "Dědicem je syn Jan a ukládám mu, aby vydal mou sbírku známek Karlovi", pak je Karel odkazovník, sbírku dostane od Jana čistou a dluhy se ho netýkají (Zákon chrání dědice tím, že na odkazy smí padnout max. část pozůstalosti).

SKUPINA 5: Relativní majetková práva (Smlouvy, Škoda, Obohacení)

[Karta 5.41]

- **Otázka:** Kdy dochází k uzavření smlouvy, pokud adresát (druhá strana) sice nabídku přijme, ale připojí k ní drobné dodatky či odchylky?
- **Možnosti:**
  - A) Smlouva nikdy nevznikne, jakákoliv odchylka je zamítnutím nabídky.
  - B) Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, KTERÁ PODSTATNĚ NEMĚNÍ podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.
  - C) Smlouva vznikne okamžitě podle původní verze bez dodatků.
  - D) Smlouva platí pro oba v odlišném znění.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1740 odst. 3 OZ (tzv. bitva formulářů a modifikované přijetí).
- **Chyták / Judikatura:** Pokud je podstatná změna (např. změna kupní ceny nebo termínu dodání), jedná se vždy o odmítnutí nabídky a předložení protinávrhu. Drobná nepodstatná změna (např. jiná barva dárkové mašle při dodání) smlouvu uzavírá.

[Karta 5.42]

- **Otázka:** Lze se domáhat náhrady škody u soudu za to, že druhá strana těsně před podpisem bez spravedlivého důvodu odstoupila od několikaměsíčního slibného vyjednávání o smlouvě, a vy jste už nakoupili materiál?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, smluvní volnost znamená, že do podpisu si každý může dělat, co chce, a nic neplatí.
  - B) Ano, jde o tzv. předsmluvní odpovědnost (culpa in contrahendo). Kdo dovede jednání do stadia, kdy je smlouva vysoce pravděpodobná, a bez spravedlivého důvodu ji neuzavře, nahradí druhé straně vzniklou škodu.
  - C) Lze, ale jen když měli předběžnou smlouvu.
  - D) Ano, platí to ovšem jen u obchodních smluv s.r.o.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1729 odst. 1 a 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Dospěje-li jednání tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, a jedna strana jednání bez spravedlivého důvodu ukončí (např. tajně už 2 týdny vyjednává s lepším kupcem a prvního jen tahá za nos), odpovídá za to, co druhá strana marně vynaložila (typicky náklady na znalecké posudky a advokáty).

[Karta 5.43]

- **Otázka:** Lhůta spotřebitele pro bezdůvodné odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem (e-shop) činí:
- **Možnosti:**
  - A) 3 dny od objednávky.
  - B) 14 dnů od převzetí zboží.
  - C) 30 dnů od zaplacení.
  - D) Odstoupit nelze, jakmile je krabice otevřena.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 1829 odst. 1 a 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Spotřebitel si zboží z e-shopu může doma rozbalit a vyzkoušet v

míře nezbytné pro obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností (jako v kamenném obchodě). Prodávající nemůže za rozbalení účtovat poplatek. Pokud ale zákazník zboží skutečně užíval a zašpinil (snížil hodnotu nad rámec vyzkoušení), prodejce mu z vracených peněz může částku za snížení hodnoty strhnout (§ 1833). Pozor: Od 2023 se lhůta u smluv uzavřených na podomních "šmejdských" akcích mimo e-shop (tzv. nevyžádaná návštěva v bytě) prodloužila na 30 dnů, u klasického e-shopu to zůstává 14 dnů!

[Karta 5.44]

- **Otázka:** Na koho a kdy přechází nebezpečí škody na věci (riziko nahodilé zkázy) u běžné kupní smlouvy movité věci v obchodě?
- **Možnosti:**
  - A) Okamžikem zaplacení ceny.
  - B) Okamžikem podpisu účtenky.
  - C) Okamžikem převzetí věci kupujícím.
  - D) Zárukou až do konce záruční lhůty ho nese prodejce.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 2121 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud zaplatíte za auto, ale domluvíte se, že si ho vyzvednete až v pátek, a ve čtvrtek autobazar shoří, nebezpečí škody nesl prodejce a musí vám vrátit peníze. Výjimka: Pokud jste auto byli v prodlení převzít, i když vám to prodejce umožnil, nebezpečí škody přešlo na vás již tím, že jste si ho nevyzvedli!

[Karta 5.45]

- **Otázka:** Během jaké lhůty musí kupující u soudu oznámit takzvanou SKRYTOU vadu u zakoupené stavby (nemovitosti) tak, aby soud neuznal námitku opožděného ohlášení prodávajícím?
- **Možnosti:**
  - A) 2 roky (klasická záruka).
  - B) Do 5 let od nabytí stavby.
  - C) Do 6 měsíců.
  - D) Nemovitosti nemají lhůty na vady.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 2129 odst. 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Zatímco u běžné kupní smlouvy na movitou věc se vyžaduje uplatnění vady bez zbytečného odkladu (maximálně do 2 let jako limit u nepodnikatelů), u staveb pevně spojených se zemí, kde se statické vady často projeví až po několika zimách, zákon garantuje 5letou ochrannou lhůtu na zjištění a oznámení skrytých vad (např. chybějící izolace a plíseň pod podlahou). Zjevné vady ale musí kupec vytknout při prohlídce ihned.

[Karta 5.46]

- **Otázka:** Co určuje Občanský zákoník k maximální výši JISTOTY (kauce), kterou smí pronajímatel chtít po nájemci při pronájmu bytu?
- **Možnosti:**
  - A) Není omezena, určuje ji trh.

- B) Úhrn jistoty (kauce) nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. (Po novele navíc součet jistoty a sjednané smluvní pokuty nesmí přesáhnout 3násobek nájmu).
- C) Kauce je maximálně jeden nájem.
- D) Kauce se nesmí vybírat.

- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 2254 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Do výpočtu 3násobku se počítá čisté nájemné, nikoliv částka za zálohy na služby a energie! Nájemce má navíc ze zákona (při skončení nájmu) právo na výplatu úroků z poskytnuté jistoty od pronajímatele za dobu, co u něj ležely peníze na účtu (§ 2254 odst. 2).

[Karta 5.47]

- **Otázka:** Lze do smlouvy o nájmu bytu pro bydlení sjednat pro nájemce povinnost platit SMLUVNÍ POKUTU (za prodlení či neplnění)?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, je to absolutně zakázáno a k ujednání se nepřihlíží pod sankcí pokuty.
  - B) Ano, od novely v roce 2020 zákon připouští sjednání smluvní pokuty pro nájemce. Podmínkou ale je, že celkový součet sjednané pokuty a odevzdané peněžní jistoty nesmí přesáhnout 3násobek měsíčního nájemného.
  - C) Lze ji sjednat bez limitu.
  - D) Lze ji sjednat jen pro pronajímatele.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 2254 odst. 1 OZ (ve znění novely č. 163/2020 Sb.).
- **Chyták / Judikatura:** Do roku 2020 byla smluvní pokuta u bydlení zakázána. Od novelizace je povolená, ale započítává se do pevného ochranného limitu 3 měsíčních nájmů (spolu s kaucí).

[Karta 5.48]

- **Otázka:** Jaký je z hlediska zavinění rozdíl mezi náhradou újmy způsobenou porušením ZÁKONA a porušením SMLOUVY podle OZ?
- **Možnosti:**
  - A) Žádný, vždy se prokazuje úmysl.
  - B) Porušení zákona (§ 2910) je založeno na zavinění (přičemž zákon presumuje nedbalost), zatímco u porušení smlouvy (§ 2913) odpovídá škůdce objektivně (bez ohledu na zavinění), ledaže by prokázal zásah vyšší moci.
  - C) U smlouvy se nehradí škoda, ale jen u zákona.
  - D) Zavinění zkoumá pouze trestní soud.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 2910 a § 2911 (zákon/delikt) a § 2913 (smlouva) OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud instalatérovi praskne trubka a vytopí vám dům, odpovídá za škodu bez ohledu na to, zda byl opatrný či nikoliv (objektivní odpovědnost za porušení sjednané povinnosti provést dílo kvalitně), leda by dokázal, že trubka praskla vinou plošného zemětřesení v Praze (liberační důvod – neodvratitelná vnější okolnost).

[Karta 5.49]

- **Otázka:** Jedu na kole a nechtěně srazím chodce. Sám nemám žádnou vnitřní vadu ani

závadu na kole. Jak odpovídám za škodu z provozu dopravního prostředku?

- **Možnosti:**
  - A) Jen pokud mi prokážou úmysl.
  - B) Provozovatel dopravního prostředku (jakéhokoliv, tedy i jízdního kola) odpovídá za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu OBJEKTIVNĚ. Zprostí se jí, jen pokud škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.
  - C) Kola nepatří mezi dopravní prostředky z hlediska OZ, jen auta.
  - D) Platí to jen u motorových vozidel na dálnici.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 2927 odst. 1 a 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Vyloučení odpovědnosti (liberace) je u § 2927 velmi složité. Neodvratitelnost se posuzuje objektivně, nikoliv subjektivně ("ale já jsem brzdil jak to jen šlo" nestačí, pokud jiný průměrný provozovatel mohl střetu objektivně zabránit např. menší rychlostí). Odpovídá provozovatel (typicky majitel, popř. v kombinaci s řidičem).

[Karta 5.50]

- **Otázka:** Co stanoví občanský zákoník o vydání bezdůvodného obohacení (např. omylem zaslané peníze na cizí účet nebo stavba plotu na cizím pozemku z cizích cihel)?
- **Možnosti:**
  - A) Obohacený si vše může nechat bez sankcí, obohatil se dobrou vírou.
  - B) Obohacený vydá to, co získal. Není-li vrácení v naturáliích (přirozené podobě) dobře možné, poskytne peněžitou náhradu.
  - C) Musí vždy zaplatit peníze, hmotné věci se nevrací.
  - D) Jde automaticky o trestný čin krádeže a řeší to PČR.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 2991 odst. 1 a § 2999 odst. 1 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud v dobré víře sníte omylem cizí zákusek a domníváte se, že byl váš, nemůžete ho vydat, a proto poskytnete peněžitou náhradu. Pokud ovšem obohacený (kdo získal něco nepoctivě či neoprávněně) jednal ve ZLÉ víře (věděl, že peníze z účtu nejsou jeho), vydá i plody a užitky a hradí užitek, který by získal vlastník (úroky či zisk), § 3004.